



法规 第5章 财务顾问 04 涉外并购



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:216380

根据《关于外国投资者并购境内企业的规定》，下列说法正确的是（ ）。「2020年」

- A 外国投资者并购境内企业设立外商投资企业，如果外国投资者出资比例低于企业注册资本25%，投资者以现金出资的，应自外商投资企业营业执照颁发之日起6个月内缴清
- B 外国投资者并购境内企业设立外商投资企业，如果外国投资者出资比例低于企业注册资本25%，投资者以实物出资的，应自外商投资企业营业执照颁发之日起12个月内缴清
- C 外国投资者以其合法拥有的人民币资产作为支付手段的，应经外汇管理机关核准
- D 外国投资者股权并购的，除国家另有规定外，如并购后所设外商投资企业注册资本为300万美元，则该外商投资企业投资总额不得超过注册资本的10/7

解析:

选项A、B错误，外国投资者并购境内企业设立外商投资企业，如果外国投资者出资比例低于企业注册资本25%，投资者以现金出资的，应自外商投资企业营业执照颁发之日起3个月内缴清；投资者以实物、工业产权等出资的，应自外商投资企业营业执照颁发之日起6个月内缴清。选项D错误，注册资本在210万美元以下的，投资总额不得超过注册资本的10/7；注册资本在210万美元以上至500万美元的，投资总额不得超过注册资本的2倍。

正确答案:C

2. 单选题 题目ID:216381

甲公司为在美国注册的公司，2017年6月拟以股权收购我国乙上市公司，下列说法正确的是（ ）。「2017年」

- A 甲公司2014年6月出现较大数额的债务违约，2016年7月已清偿，甲公司不能收购我国上市公司
- B 乙上市公司董事会不得利用公司资源向甲公司提供任何形式的财务资助
- C 甲公司只能参股但不能控股我国上市公司
- D 乙公司或其股东可以聘请在美国注册的专业机构担任收购方财务顾问

解析:

《上市公司收购管理办法》第6-8条；《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第8-9条；《关于外国投资者并购境内企业的规定》第30条。选项A错误，收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态，不得收购上市公司；甲公司已于2016年7月清偿，到期未清偿不是处于持续状态，不构成收购障碍。选项B正确，被收购公司董事会不得利用公司资源向收购人提供任何形式的财务资助。选项C错误，既可以参股，也可以控股。选项D错误，外国投资者以股权并购境内公司，境内公司或其股东应当聘请在中国注册登记的中介机构担任顾问。

正确答案:B

3. 单选题 题目ID:216382

根据《关于外国投资者并购境内企业的规定》，下列关于外国投资者以境外公司的股权并购境内公司所涉及的股权的说法，错误的有（ ）。「2016年」

- A 该境外公司的股权最近1年交易价格稳定
- B 该境外公司的第一大股东持股比例不超过50%
- C 股东合法持有并依法可以转让
- D 无所有权争议且没有设定质押及任何其他权利限制
- E 境外公司的股权应在境外公开合法证券交易市场（柜台交易市场除外）挂牌交易

解析:

《关于外国投资者并购境内企业的规定》第29条。选项B错误，对境外公司股东持股比例无相关要求。
正确答案:B

4. 单选题 题目ID:216385

关于外国投资者并购境内企业的安全审查程序，以下说法正确的是（）。「2016年」

- A 并购安全审查均需进行一般性审查和特别审查，通过一般性审查后再进行特别审查
- B 对属于安全审查范围内的并购交易，由商务部具体承担并购安全审查工作
- C 外国投资者并购境内企业，全国性行业协会、同行业及上下游企业均可提出并购安全审查的建议
- D 关于外国投资者并购境内企业进行安全审查的，需由境内并购标的向商务部提出申请

解析:

选项A错误，联席会议对商务部提请安全审查的并购交易，首先进行一般性审查，对未能通过一般性审查的，进行特别审查。选项B错误，对属于安全审查范围内的并购交易，商务部应在5个工作日内提请联席会议进行审查。选项C正确，国务院有关部门、全国性行业协会、同业企业及上下游企业认为需要进行并购安全审查的，可以通过商务部提出进行并购安全审查的建议。选项D错误，外国投资者并购境内企业，应由投资者向商务部提出申请。

正确答案:C

5. 单选题 题目ID:216386

关于外国投资者并购境内企业的安全审查制度，不考虑其他因素，下列说法正确的是（）。「2016年」

- A 外国投资者甲公司通过协议转让的方式取得乙上市公司51%的股权，拟发出收购要约，需进行并购安全审查
- B 外国投资者甲公司与境内乙公司、丙公司合资设立外商投资企业丁公司，甲公司、乙公司、丙公司持有丁公司的股权比例分别为40%、45%和15%，丁公司为军工配套，属于审查范围
- C 外国投资者拟收购境内有国家驰名商标的某知名餐饮企业60%的股权，该交易属于安全审查的范围
- D 甲公司、乙公司、丙公司均为外国投资者，拟通过增资的方式取得某军工企业丁公司的股权，若增资完成后甲公司、乙公司、丙公司分别持有丁公司15%、19%、18%的股权，上述交易不属于安全审查的范围
- E 外国投资者购买境内军工、基础设施类企业的股权均需进行安全审查

解析:

选项A错误，取得控制权，要看其是不是关系国家安全的重要领域的企业，是，则需要安全审查，从题目中无法判断，不能得出需进行并购安全审查的结论。选项B正确，丁公司为军工配套企业，设立时需安全审查。选项C错误，虽取得控制权，但非关系国家安全的重要领域的企业，并不强制安全审查；D错误，军工企业，不管控制权是否可能被取得，均需安全审查。选项E错误，涉及国家安全的基础设施类企业在实际控制权可能被外国投资者取得时方需安全审查。

正确答案:B

6. 单选题 题目ID:216387

下列关于外国投资者并购境内企业安全审查的表述中，正确的是（）。「2015年」

- A 对并购交易的安全审查应当由商务部作出最终决定
- B 评估并购交易对国内产业竞争力的影响是安全审查的重要内容
- C 拟并购境内企业的外国投资者应当按照规定向商务部提出申请
- D 国务院有关部门可以不经商务部直接向并购安全审查联席会议提出审查申请

解析:

选项A、D错误，外国投资者并购境内企业，应由投资者向商务部提出申请，商务部应在5个工作日内提请联席会议进行审查。选项B错误，内容与国家安全、国家经济运行、社会基本生活秩序有关，不涉及具体的例如产业竞争力等内容。

正确答案:C

7. 单选题 题目ID:216394

根据《经营者集中审查规定》，在以下的情形中，甲、乙公司的合并将达到经营者集中申报标准的是（ ）。「2023年」

- A 甲公司上一年度无境外经营业务收入，国内的营业额为16亿元人民币；乙公司上一年度无境外经营业务收入，国内的营业额为10亿元人民币
- B 甲公司上一年度境外营业额为40亿元人民币，国内营业额为4亿元人民币；乙公司上一年度境外营业额为30亿元人民币，无国内经营业务收入
- C 甲公司上一年度无境外营业，国内营业额为12亿元人民币；乙公司上一年度境外营业额为50亿元人民币，国内营业额为2亿元人民币
- D 甲公司上一年度境外营业额为20亿元人民币，国内营业额为24亿元人民币；乙公司上一年度境外营业额为10亿元人民币，国内营业额为20亿元人民币

解析:

经营者集中申报标准及各选项指标的计算如下表所示:

标准	要素1	要素2
标准1	参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过120亿元人民币，	并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过8亿元人民币。
标准2	参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过40亿元人民币，	

经过计算，选项D满足经营者集中的申报标准。

选项	全球营业额（亿元）	中国境内营业额（亿元）	标准1	标准2
A	$0+16+0+10=26<120$	$16+10=26<40$	×	×
B	$40+4+30+0=74<120$	$4+0=4<40$	×	×
C	$0+12+50+2=64<120$	$12+2=14<40$	×	×
D	$20+24+10+20=74<120$	$24+20=44>40$	×	×

D	$20+24+10+20=74 < 120$	$24+20=44 > 40$	×	√
---	------------------------	-----------------	---	---

正确答案:D

8. 单选题 题目ID:216395

根据国家市场监督管理总局反垄断局《关于经营者集中申报的指导意见》，下列关于经营者集中的说法正确的是（ ）。「2021年」

- A 通过合并方式及其他方式实施的经营者集中，均由参与合并的各方经营者申报
- B 在同一案件中，有申报义务的经营者是两个或两个以上时，可以约定由其中一个经营者负责申报，其他有申报义务的经营者免于承担申报法律责任
- C 申报者应当在集中协议签署前向国家市场监督管理总局申报
- D 以公开要约方式收购上市公司的，要约收购报告书可视同为已签署的集中协议
- E 对于集中申报后发生实质性变化的交易，申报人可以书面补正申报文件，无需重新申报

解析:

选项A错误，通过合并方式实施的经营者集中，由参与合并的各方经营者申报；其他方式的经营者集中，由取得控制权的经营者申报。选项B错误，约定一个经营者申报而没有申报的，其他有申报义务的经营者不因上述约定而减免其未依法申报法律责任。选项C错误，申报人应当在集中协议签署后、集中实施前向国家市场监督管理总局申报。选项E错误，对于申报后发生实质性变化的交易，申报人应将该交易作为一次新的集中重新申报。

正确答案:D

9. 单选题 题目ID:216396

根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》《国务院办公厅关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》，下列关于外国投资者并购境内企业反垄断审查和安全审查的说法，错误的是（ ）。

「2020年」

- A 对属于安全审查范围内甲公司的并购交易，商务部应在5个工作日内提请联席会议进行审查
- B 乙外国投资者通过取得资产方式取得对国内某企业的控制权，经营者集中达到规定标准的，应当事先向国务院反垄断执法机构进行经营者集中申报
- C 丙外国投资者并购境内企业，涉及安全审查的，由其向商务部提出申请
- D 外国投资者丁、戊并购我国境内关系国家安全的重要农产品企业，如果并购完成后，丁和戊将分别持有该农产品企业30%和15%的股权，需提出安全审查

解析:

选项A、B正确，经营者合并、经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权、经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响均为经营者集中，达到规定标准的，应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。选项C正确，外国投资者并购境内企业，涉及安全审查的，由投资者向商务部提出申请。选项D错误，并购境内关系国家安全的重要农产品且实际控制权可能被外国投资者取得的，为安全审查的范围；本题丁、戊合计持有境内农产品企业45%的股权，未取得控制权（持有企业50%以上股权），不属于安全审查的范围。

正确答案:D

10. 单选题 题目ID:216397

下列关于外国投资者并购境内企业反垄断审查和安全审查的说法，错误的是（ ）。「2018年」

- A 甲外国投资者通过合同方式取得对国内某企业控制权，达到经营者集中规定标准的，应当事先进行经营者集中申报
- B 乙外国投资者通过取得资产方式取得对国内某企业控制权，达到经营者集中规定标准的，应当事先进行经营者集中申报
- C 丙外国投资者并购境内企业，涉及安全审查的，由其向我国相关行业协会提出申请
- D 丁、戊外国投资者并购我国境内关系国家安全的重要农产品企业，如果并购完成后，丁和戊将分别持有该农产品企业30%和25%的股权，需提出安全审查

解析：

选项A、B说法正确，经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权、经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权均属于经营者集中，达到一定标准的，应当事先向国务院商务主管部门申报。选项C说法错误，外国投资者并购境内企业，涉及安全审查的，由投资者向商务部提出申请。选项D说法正确，数个外国投资者在并购后持有的股份总额合计在50%以上，外国投资者取得实际控制权，外国投资者并购境内关系国家安全的重要农产品、重要能源和资源、重要基础设施、重要运输服务、关键技术、重大装备制造等企业，且实际控制权可能被外国投资者取得的，属于安全审查范围。

正确答案:C

11. 单选题 题目ID:216398

经营者集中达到一定标准后，根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》，以下说法正确的是（ ）。「2016年」

- A 经营者应当事先向中国证监会申报，未申报不得实施经营者集中
- B 经营者应当事先向商务部申报，未申报不得实施经营者集中
- C 经营者应当事先向行业协会申报，未申报不得实施经营者集中
- D 经营者应当事先向国家发展改革委申报，未申报不得实施经营者集中
- E 经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报不得实施经营者集中

解析：

经营者集中达到一定标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。

正确答案:E

12. 单选题 题目ID:216406

外国某农业专家计划于2020年7月底与中国境内企业甲共同设立经营主体乙企业，并主营小麦种子生产。根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》和《中华人民共和国外商投资法》，不考虑其他因素，下列说法正确的是（ ）。「2020年」

- A 若该专家与甲企业无法达成合作意向，可以通过设立一人有限公司的方式实现其在中国的投资
- B 该专家可以控股乙企业
- C 乙企业可以采用合伙企业的组织形式
- D 若乙企业采用有限公司的组织形式，该专家转让其在乙企业中的股权时，须经乙企业董事会审议通过

解析：

选项A错误，境外投资者不得作为个体工商户、个人独资企业投资人、农民专业合作社成员，从事投资经营

活动。选项B正确，小麦新品种选育和种子生产的中方股比不低于34%、玉米新品种选育和种子生产须由中方控股。因此，该专家可以控股乙企业（小麦种子生产）。选项C错误，投资有股权要求的领域，不得设立外商投资合伙企业。选项D错误，根据《公司法》第84条，（有限责任公司的）股东向股东以外的人转让股权的，其他股东在同等条件下有优先购买权。（无董事会审议规定）

正确答案:B

13. 单选题 题目ID:216407

某A股主板上市公司拟首次引入外国战略投资者，计划向该外国投资者发行股份购买资产，根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，下列表述正确的是（ ）。「2020年」

- A 本次交易完成后，该外国投资者取得的股份比例不低于该上市公司已发行股份的30%
- B 本次交易完成后，该外国投资者取得该上市公司的股份3年内不得转让
- C 该外国投资者管理的境外实有资产总额不低于1亿美元，则符合对外国投资者的相关要求
- D 该外国投资者及其主要股东近3年内未受到境内外监管机构的重大处罚

解析:

选项A错误，首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的10%。选项C错误，对投资者要求除了资产总额要求外，还包括组织结构、内控制度、合法合规等的要求。选项D错误，对投资者的股东合法性未作要求。

正确答案:B

14. 单选题 题目ID:216408

某外国投资者拟对我国A股上市公司进行战略投资，根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》，不考虑其他因素，下列说法正确的是（ ）。「2019年」

- A 若上市公司主要业务为电影制作、发行，须由中方控股
- B 若上市公司主要业务为基础电信业务，则禁止投资
- C 若上市公司主要业务为人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用，须由中国控股
- D 若上市公司主要从事国内多方通信业务，则外资股比不超过50%
- E 若上市公司主要业务为核电站的建设、经营，须由中方控股

解析:

选项A错误，禁止投资电影制作公司、发行公司、院线公司以及电影引进业务。选项B错误，基础电信业务须由中方控股。选项C错误，禁止投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用。选项D错误，增值电信业务的外资股比不超过50%（电子商务、国内多方通信、存储转发类、呼叫中心除外）。选项E正确，核电站的建设、经营须由中方控股。

正确答案:E

15. 单选题 题目ID:216409

外国投资者拟对上市公司战略投资，根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，下列说法正确的是（ ）。「2019年」

- A 投资者境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元，或其母公司境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元

B 投资者近3年内未受到境内外监管机构的重大处罚（不含其母公司）

C 投资者取得的该上市公司A股股份1年内不得转让

D 投资可分期进行，首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的30%，但特殊行业有特殊规定或经相关主管部门批准的除外

解析：

选项A正确，属于投资者应符合的要求。选项B错误，近3年内未受到境内外监管机构的重大处罚（包括其母公司）。选项C错误，取得的上市公司A股股份3年内不得转让。选项D错误，首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的10%，但特殊行业有特别规定或经相关主管部门批准的除外。

正确答案:A

16. 单选题 题目ID:216410

收购人2016年5月拟对我国上市公司进行收购，以下不符合收购人资格的是（ ）。「2016年」

A 甲公司为外国投资者，其境外实有资产总额为8000万美元，甲公司管理的境外实有资产总额为8亿美元

B 丙公司2013年8月存在重大违法行为

C 张某担任丁公司的法定代表人，丁公司2013年1月曾因违法被吊销营业执照

D 赵某2015年4月因肇事逃逸被判处1年刑罚，2016年4月执行期满

解析：

选项A错误，虽然境外实有资产总额不足1亿美元，但是管理的境外实有资产总额不低于5亿美元，符合收购人资格。选项B正确，最近3年有重大违法行为，不符合收购人资格。选项C错误，丁公司2013年1月曾因违法被吊销营业执照，至2016年5月已超过3年，符合收购人资格。选项D错误，肇事逃逸被判处刑罚不属于《公司法》规定的不得担任公司董、监、高的情形，不属于不得收购的情形。

正确答案:B

17. 单选题 题目ID:216411

某上市公司发行股份购买乙境外公司，该项交易构成外国投资者对上市公司的战略投资，依据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的相关要求，下列事项发生的时间顺序正确的是（ ）。「2016年」

①上市公司董事会通过向投资者定向发行新股及公司章程修改草案的决议

②上市公司股东大会通过向投资者定向发行新股及修改公司章程的决议

③上市公司与投资者签订定向发行的合同

④上市公司向中国证监会报送定向发行申请文件，中国证监会依法予以核准

A ③①②④ B ①②④③ C ③①④② D ①②③④ E ④③①②

解析：

通过上市公司定向发行方式进行战略投资的，按以下程序办理：（1）上市公司董事会通过向投资者定向发行新股及公司章程修改草案的决议；（2）上市公司股东大会通过向投资者定向发行新股及修改公司章程的决议；（3）上市公司与投资者签订定向发行的合同；（4）上市公司向商务部报送相关申请文件；（5）定向发行完成后，上市公司到商务部领取外商投资企业批准证书，并凭该批准证书到工商行政管理部门办理变更登记。

正确答案:D

18. 单选题 题目ID:216422

根据《企业境外投资管理办法》，下列关于我国企业境外投资实行备案管理的项目的说法正确的是（ ）。
「2022年」

- A 投资主体是中央管理企业的，备案机关是商务部
- B 投资主体是地方企业的，备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门
- C 投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元及以上的，备案机关是国家发展改革委
- D 投资主体是中央管理企业，且中方投资额3亿美元以下的，备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门
- E 两个以上投资主体共同开展的项目，应当由投资主体共同提出备案申请

解析:

选项C正确，选项A、B、D错误，投资主体是中央管理企业的，备案机关是国家发展改革委；投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元及以上的，备案机关是国家发展改革委；投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元以下的，备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。选项E错误，两个以上投资主体共同开展的项目，应当由投资额较大一方在征求其他投资方书面同意后提出核准、备案申请。如各方投资额相等，应当协商一致后由其中一方提出核准、备案申请。

正确答案:C

19. 单选题 题目ID:216423

根据《企业境外投资管理办法》，下列关于我国企业境外投资实行备案管理的项目的说法，正确的是（ ）。「2021年」

- A 投资主体是市级国有地方企业的，备案机关是投资主体注册地的市级政府发展改革部门
- B 投资主体是中央管理企业子公司的，可以由该子公司直接向备案机关提交备案文件
- C 投资主体是中央管理企业的，备案机关是国家发展改革委
- D 投资主体是省级国有地方企业的，备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门
- E 两个以上投资主体共同开展的项目，应当由投资主体共同提出备案申请

解析:

选项C正确，选项A、B、D错误，投资主体是中央管理企业的，备案机关是国家发展改革委；投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元及以上的，备案机关是国家发展改革委；投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元以下的，备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。选项E错误，两个以上投资主体共同开展的项目，应当由投资额较大一方在征求其他投资方书面同意后提出核准、备案申请。

正确答案:C

20. 多选题 题目ID:216383

根据《关于外国投资者并购境内企业的规定》，外国投资者股权并购的，不考虑其他因素，下列对并购后所设外商投资企业投资总额的说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 甲公司注册资本为200万美元，投资总额为300万美元
- B 乙公司注册资本为300万美元，投资总额为500万美元
- C 丙公司注册资本为600万美元，投资总额为1200万美元
- D 丁公司注册资本为1000万美元，投资总额为2200万美元

E 戊公司注册资本为1亿美元，投资总额为2.5亿美元

解析：

《关于外国投资者并购境内企业的规定》第19条。

注册资本	投资总额	对应最大投资额
在210万美元以下	不超过注册资本的10/7	$200 \times 10/7 = 285.7$ ，选项A错误
210万美元以上至500万美元	不超过注册资本的2倍	$300 \times 2 = 600$ ，选项B正确
500万美元以上至1200万美元	不超过注册资本的2.5倍	$600 \times 2.5 = 1500$ ，选项C正确
		$1000 \times 2.5 = 2500$ ，选项D正确
1200万美元以上	不超过注册资本的3倍	$10000 \times 3 = 30000$ ，选项E正确

正确答案:B, C, D, E

21. 多选题 题目ID:216384

外国投资者以股权并购境内公司，根据《关于外国投资者并购境内企业的规定》，不考虑其他因素，以下说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 并购后所涉外商投资企业注册资本为150万美元的，投资总额不得超过250万美元
- B 并购后所涉外商投资企业注册资本为300万美元的，投资总额不得超过600万美元
- C 并购后所涉外商投资企业注册资本为1000万美元的，投资总额不得超过2500万美元
- D 并购后所涉外商投资企业注册资本为3000万美元的，投资总额不得超过1.2亿美元

解析：

《关于外国投资者并购境内企业的规定》第19条。

注册资本	投资总额	对应最大投资额
在210万美元以下	不超过注册资本的10/7	$150 \times 10/7 = 214.3$ ，选项A错误
210万美元以上至500万美元	不超过注册资本的2倍	$300 \times 2 = 600$ ，选项B正确
500万美元以上至1200万美元	不超过注册资本的2.5倍	$1000 \times 2.5 = 2500$ ，选项C正确
1200万美元以上	不超过注册资本的3倍	$3000 \times 3 = 9000$ ，选项D错误

正确答案:B, C

22. 多选题 题目ID:216388

根据国务院办公厅《关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》，下列说法正确的有（ ）。「2022年」

- A 外国投资者拟并购境内关系国防安全的企业30%股权，未取得该企业的实际控制权，不需要进行并购安全审查
- B 并购安全审查应当考察并购交易对国家经济稳定运行的影响
- C 外国投资者并购境内企业，应由投资者向商务部提出申请，对属于安全审查范围内的并购交易，商务部应在5个工作日内提请联席会议进行审查
- D 外国投资者并购境内企业，国务院有关部门、全国性行业协会、同业企业及上下游企业认为需要进行并购安全审查的，可以向商务部提出进行并购安全审查的建议，商务部认为确有必要进行并购安全审查的，可以决定进行审查
- E 联席会议对商务部提请安全审查的并购交易，首先进行一般性审查，然后再进行特别审查

解析:

选项A错误, 外国投资者并购境内军工及军工配套企业, 重点、敏感军事设施周边企业, 以及关系国防安全的其他单位, 为安全审查的范围(不管是否取得实际控制权), 应当进行安全审查。选项B正确, 并购交易对国家经济稳定运行的影响为并购安全审查的内容之一。选项D错误, 联席会议认为确有必要进行并购安全审查的, 可以决定进行审查。选项E错误, 联席会议对商务部提请安全审查的并购交易, 首先进行一般性审查, 对未能通过一般性审查的, 进行特别审查。

正确答案:B, C

23. 多选题 题目ID:216389

根据国务院办公厅《关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》, 下列说法正确的有()。「2021年」

- A 外国投资者甲拟并购境内军工配套企业30%的股权, 未取得该军工配套企业的实际控制权, 不需要进行并购安全审查
- B 外国投资者并购境内企业安全审查联席会议在国务院领导下, 由国家发展改革委、商务部牵头, 会同相关部门开展并购安全审查
- C 联席会议对商务部提请安全审查的并购交易, 首先进行一般性审查, 对未能通过一般性审查的, 进行特别审查
- D 外国投资者并购境内企业, 国务院有关部门、全国性行业协会、同业企业及上下游企业认为需要进行并购安全审查的, 可以向商务部提出进行并购安全审查的建议, 商务部认为确有必要进行并购安全审查的, 可以决定进行审查
- E 在并购安全审查过程中, 申请人可向商务部申请修改交易方案或撤销并购交易

解析:

选项A错误, 外国投资者并购境内军工及军工配套企业, 重点、敏感军事设施周边企业, 以及关系国防安全的其他单位, 为安全审查的范围(不管是否取得实际控制权), 应当进行安全审查。

选项D错误, 可以通过商务部(向联席会议)提出进行并购安全审查的建议, 联席会议认为确有必要进行并购安全审查的, 可以决定进行审查。

正确答案:B, C, E

24. 多选题 题目ID:216390

根据《国务院办公厅关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》和《中华人民共和国外商投资法》, 下列属于并购安全审查范围的有()。「2020年」

- A 某外国投资者认购境内甲军工配套公司10%股权增资, 甲公司无其他外国投资者
- B 某外国投资者认购境内乙军工配套公司10%股权增资, 乙公司为外商投资企业
- C 某外国投资者在并购后持有境内丙公司20%的股权, 对丙公司股东会、董事会的决议产生重大影响, 丙公司为关系国家安全的重要农产品企业
- D 某外国投资者在并购后持有境内丁公司30%的股权, 但无法对丁公司股东会、董事会产生重大影响, 丁公司为关系国家安全的重要能源和资源企业
- E 某外国投资者收购境内驰名商标饮料公司60%的股权

解析:

选项A、B正确, 外国投资者并购境内军工及军工配套企业, 重点、敏感军事设施周边企业, 以及关系国防

安全的其他单位（不管是否取得控制权），为并购安全审查的范围。选项C正确，选项D错误，外国投资者并购境内关系国家安全的重要农产品、重要能源和资源、重要基础设施、重要运输服务、关键技术、重大装备制造等企业，且实际控制权可能被外国投资者取得，为并购安全审查的范围。并购丙公司拥有控制权，属于并购安全审查范围；并购丁公司未拥有控制权，不属于并购安全审查范围。选项E错误，导致拥有驰名商标或中华老字号的境内企业实际控制权转移的，当事人应就此向商务部进行申报；但并不强制进行安全审查。

正确答案:A, B, C

25. 多选题 题目ID:216391

根据《商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定》《国务院办公厅关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》，下列关于外国投资者并购境内企业安全审查的说法错误的有（ ）。

「2019年」

- A 两个外国投资者共同并购属于安全审查范围的境内企业，由并购完成后持股比例高的外国投资者提出并购安全审查申请
- B 外国投资者并购境内军工配套企业，外国投资者承诺放弃实际控制权，则无须进行并购安全审查
- C 属于安全审查范围的，外国投资者应向国家发展改革委提出并购安全审查申请
- D 外国投资者在境内设立外商投资企业，并通过该外商投资企业协议购买境内核电企业的，无须进行安全审查
- E 并购标的上下游企业认为需要进行并购安全审查的，可向全国性行业协会提出进行并购安全审查的建议

解析:

选项A说法错误，两个或者两个以上外国投资者共同并购的，可以共同或确定一个外国投资者向商务部提出并购安全审查申请。选项B说法错误，外国投资者并购境内军工及军工配套企业，不管是否取得控制权，均属于安全审查范围。选项C说法错误，向商务部提出申请。选项D说法错误，外国投资者设立外商投资企业，并通过该外商投资企业协议购买境内企业资产或股权，属于外国投资者并购境内企业的情形；核电企业，为重点、敏感军事设施周边企业，属于安全审查范围。选项E说法错误，国务院有关部门、全国性行业协会、同业企业及上下游企业认为需要进行并购安全审查的，可以通过商务部提出进行并购安全审查的建议。

正确答案:A, B, C, D, E

26. 多选题 题目ID:216392

不考虑其他因素，下列关于外国投资者并购境内企业安全审查的说法，正确的有（ ）。「2018年」

- A 外国投资者收购境内某从事军用飞机灭火器生产企业30%的股权，但未能取得董事席位，该次交易仍应当履行并购安全审查程序
- B 并购安全审查应当同时考察并购交易对社会基本生活秩序的影响
- C 外国投资者并购境内企业，如存在并购安全审查情形的，由外国投资者及被并购企业共同向商务部提出申请
- D 外国投资者并购境内企业，下游企业认为需要进行并购安全审查的，可以通过商务部提出进行并购安全审查的建议
- E 在并购安全审查过程中，申请人可向商务部申请修改交易方案或撤销并购交易

解析:

选项A正确, 外国投资者并购境内军工及军工配套企业(不管是否取得控制权)属于安全审查的范围。选项B正确, 安全审查内容包括并购交易对国防安全、对涉及国家安全关键技术研发能力、对国家经济稳定运行、对社会基本生活秩序的影响。选项C错误, 由投资者向商务部提出申请。选项D正确, 外国投资者并购境内企业, 国务院有关部门、全国性行业协会、同业企业及上下游企业认为需要进行并购安全审查的, 可以通过商务部提出进行并购安全审查的建议。选项E正确。

正确答案:A, B, D, E

27. 多选题 题目ID:216393

甲公司为在纽约证券交易所上市的有百年历史的美国老牌服装设计、加工企业, 拟收购在中国注册、主营青少年服装设计加工业务的乙公司100%股权(A股上市公司)。甲公司最近一个会计年度在全球范围内的营业额为150亿元人民币, 尚无来自中国境内的营业额, 乙公司股东为境内非外商投资企业丙公司, 乙公司最近一个会计年度在境外尚无营业额, 在中国境内的营业额为10亿元人民币。不考虑其他因素, 以下关于甲公司本次收购的说法正确的有()。「2017年」

- A 甲公司应当在境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元
- B 甲公司及其管理层最近3年未受到监管机构处罚的, 可以股权作为支付手段收购乙公司
- C 若甲公司以股权作为支付手段收购乙公司, 乙公司或丙公司应当聘请在中国注册登记的中介机构担任顾问
- D 甲公司收购乙公司应当事先向国务院商务主管部门申报, 进行经营者集中审查
- E 甲公司收购乙公司应当履行并购安全审查程序

解析:

选项A错误, 甲公司即使不满足此条件, 但甲公司的母公司满足“境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元”, 也可以符合条件(“或”的关系)。选项B正确, 外国投资者以股权作为支付手段并购境内公司的, 境外公司应合法设立并且其注册地具有完善的公司法律制度, 且公司及其管理层最近3年未受到监管机构的处罚。选项C正确, 外国投资者以股权并购境内公司, 境内公司或其股东应当聘请在中国注册登记的中介机构担任顾问。选项D错误, 由于不符合“至少2个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过8亿元人民币”的条件, 不需经营者集中审查。选项E错误, 收购的境内企业不属于安全审查范围。

正确答案:B, C

28. 多选题 题目ID:216399

根据《经营者集中审查规定》, 以下情形中, 经营者可以作为简易案件申报, 市场监管总局按照简易案件程序进行审查的有()。「2022年」

- A 在同一相关市场, 参与集中的经营者所占的市场份额之和小于15%
- B 在上下游市场, 参与集中的经营者所占的市场份额均小于25%
- C 不在同一相关市场也不存在上下游关系的参与集中的经营者, 在与交易有关的每个市场所占的市场份额均小于25%
- D 参与集中的经营者在中国境外设立合营企业, 合营企业在中国境内从事经济活动
- E 参与集中的经营者收购境外企业股权, 该境外企业不在中国境内从事经济活动

解析:

选项D错误, 不包括该情形。符合下列情形之一的经营者集中, 可以作为简易案件申报, 市场监管总局按照简易案件程序进行审查: (1) 在同一相关市场, 参与集中的经营者所占的市场份额之和小于15%; 在上下游市场, 参与集中的经营者所占的市场份额均小于25%; 不在同一相关市场也不存在上下游关系的参与集中的经营者, 在与交易有关的每个市场所占的市场份额均小于25%; (无需同时满足)

(2) 参与集中的经营者在中国境外设立合营企业, 合营企业不在中国境内从事经济活动的;

(3) 参与集中的经营者收购境外企业股权或者资产, 该境外企业不在中国境内从事经济活动的;

(4) 由两个以上经营者共同控制的合营企业, 通过集中被其中一个或者一个以上经营者控制的。

正确答案:A, B, C, E

29. 多选题 题目ID:216400

根据《反垄断法》和《国务院关于经营者集中申报标准的规定》, 下列关于某外国投资者并购国内企业反垄断审查和安全审查的说法, 不考虑其他因素, 正确的有()。「2020年」

A 甲公司通过合同方式取得对国内某企业的控制权, 经营者集中达到规定标准的, 应当事先向国务院反垄断执法机构进行经营申报

B 乙公司通过要约收购方式取得对国内某企业的控制权, 经营者集中达到规定标准的, 应当事先向国务院反垄断执法机构进行经营申报

C 丙公司已拥有国内某企业50%以上有表决权的股份, 继续收购该国内企业其他股份, 虽然经营者集中达到了规定的标准, 可以不进行经营者集中申报

D 丁公司在向国务院反垄断执法机构进行经营者集中申报后, 国务院反垄断执法机构逾期未作出决定的, 丁公司可以实施集中

E 戊公司进行经营者集中, 涉及国家安全且可能取得实际控制权的, 除进行经营者集中审查外, 还应当按照规定进行国家安全审查

解析:

选项A、B正确, 通过合同方式、要约收购方式取得对国内企业控制权均构成经营者集中, 达到国务院规定的申报标准的, 经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报。选项C正确, 经营者集中有下列情形之一的, 可以不向国务院反垄断执法机构申报: (1) 参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者50%以上有表决权的股份或者资产的; (2) 参与集中的每个经营者50%以上有表决权的股份或者资产被同一个未参与集中的经营者拥有的。选项D正确, 国务院反垄断执法机构作出不实施进一步审查的决定或者逾期未作出决定的, 经营者可以实施集中。选项E正确, 经营者集中外国投资者并购境内关系国家安全的重要农产品、重要能源和资源、重要基础设施、重要运输服务、关键技术、重大装备制造等企业, 且实际控制权可能被外国投资者取得的, 属于安全审查范围。

正确答案:A, B, C, D, E

30. 多选题 题目ID:216401

根据《反垄断法》和《上市公司收购管理办法》, 甲公司拟协议收购乙公司100%的股权, 乙公司持有某上市公司35%的股份, 不考虑其他因素, 下列说法正确的有()。「2020年」

A 如果甲公司和乙公司被丙公司最终控制, 甲公司收购乙公司未导致上市公司的实际控制人发生变更, 甲公司可以免于以要约方式增持股份

B 如果本次收购符合免于发出要约的条件，甲公司免于发出要约，但应当在与乙公司股东达成收购协议之日起3日内编制上市公司收购报告书

C 如果甲公司符合免于发出要约的条件，免于发出收购要约的，应当聘请符合《证券法》规定的律师事务所等专业机构出具专业意见

D 如果本次收购不符合免于发出要约的条件，甲公司仅应向乙公司股东发出全面要约

E 如果丙公司持有甲公司和乙公司的股权比例分别为51%和60%，该次收购虽然达到经营者集中申报的标准，甲公司也可以不集中申报

解析：

《上市公司收购管理办法》第48条、第64条，《反垄断法》第22条。本题为间接收购的情形。选项A正确，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化的，投资者及其一致行动人可以免于以要约收购方式增持股份。选项B、C正确，免于发出要约的，应当在与上市公司股东达成收购协议之日起3日内编制上市公司收购报告书，通知被收购公司，并公告上市公司收购报告书摘要。选项D错误，不管是全面要约还是部分要约，均应当向上市公司所有股东发出要约。选项E正确，参与集中的每个经营者50%以上有表决权的股份或者资产被同一个未参与集中的经营者拥有的，可以不向国务院反垄断执法机构申报。

正确答案:A, B, C, E

31. 多选题 题目ID:216402

根据《反垄断法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定》，下列关于外国投资者并购国内企业反垄断审查的说法正确的有（ ）。「2020年」

A 甲公司通过经营者合并方式取得对国内某企业的控制权，经营者集中达到规定标准的，应当事先进行经营者集中申报

B 乙公司通过取得资产的方式取得对国内某企业的控制权，经营者集中达到规定标准的，应当事先进行经营者集中申报

C 丙公司已拥有国内某企业50%以上有表决权的股份，继续收购该企业剩余股份，虽然经营者集中达到规定的标准，可以不进行经营者集中申报

D 丁公司在进行经营者集中申报后，国务院反垄断执法机构逾期未作出决定的，丁公司可以实施集中

解析：

选项A、B正确，经营者合并、经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权、经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响均为经营者集中，达到规定标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报。选项C正确，经营者集中有下列情形之一的，可以不向国务院反垄断执法机构申报：

（1）参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者50%以上有表决权的股份或者资产的；

（2）参与集中的每个经营者50%以上有表决权的股份或者资产被同一个未参与集中的经营者拥有的；

选项D正确，国务院反垄断执法机构作出不实施进一步审查的决定或者逾期未作出决定的，经营者可以实施集中。

正确答案:A, B, C, D

32. 多选题 题目ID:216403

英国本土甲公司拟收购张某所控制的下列中国境内同行业企业乙公司、丙公司、丁公司及戊公司四家公司

中的一家或几家公司的控股权。甲公司与该四家公司最近一个会计年度的主要财务数据如下表所示，甲公司与张某无关联关系。不考虑其他因素，下列说法错误的有（ ）。「2018年」

单位：亿元

公司/指标	总资产	全球营业额	中国境内营业额	中国境内总资产
甲公司	70	80	20	8
乙公司	50	35	6	4
丙公司	50	20	10	6
丁公司	40	10	4	4.5
戊公司	20	8	2	2

- A 甲公司仅收购乙公司应当进行经营者集中审查 B 甲公司仅收购丙公司应当进行经营者集中审查
C 甲公司仅收购丁公司无须进行经营者集中审查
D 甲公司同时收购丁公司、戊公司应当进行经营者集中审查
E 若经初步核算达到申报标准，甲公司应当在集中协议签署前向国务院反垄断执法机构提出经营者集中申报

解析：

选项A说法错误，不符合“至少2个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过8亿元”的条件。选项B说法错误，不符合“参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过120亿元人民币”或“参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过40亿元人民币”的条件。选项C说法正确，不符合集中的标准一或者标准二。选项D说法错误，不符合集中的标准一或者标准二。选项E说法错误，“经营者集中达到一定标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中”，此处的“事先”是指“实施集中前”，而非“签署协议前”。

标准	要素1	要素2
标准1	参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过120亿元人民币，	并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过8亿元人民币。
标准2	参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过40亿元人民币，	

经过计算，选项A、B、C、D均不满足经营者集中的申报标准。

选项	全球营业额（亿元）	中国境内营业额（亿元）	标准1	标准2
A	80+35=115	20+6=26	×	×
B	80+20=100	20+10=30	×	×
C	80+10=90	20+4=24	×	×
D	80+10+8=98	20+4+2=26	×	×

正确答案:A, B, D, E

33. 多选题 题目ID:216404

下列关于外国投资者并购境内企业反垄断审查和安全审查的说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 外国投资者通过取得境内企业股权的方式取得对其他经营者控股权的，经营者集中达到规定标准的，应当事先向国务院反垄断执法机构进行经营者集中申报
- B 外国投资者并购境内关系国家安全的重要农产品企业，即使外国投资者未取得实际控制权，也需提出安全审查
- C 同业企业及上下游企业认为需要进行并购安全审查的，可以通过商务部提出进行并购安全审查的建议
- D 外国投资者并购境内企业，涉及安全审查的，由投资者向商务部提出申请

解析：

选项A正确，通过取得股权的方式取得对其他经营者的控制权属于经营者集中，达到一定标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报。选项B错误，外国投资者并购境内关系国家安全的重要农产品、重要能源和资源、重要基础设施、重要运输服务、关键技术、重大装备制造等企业，且实际控制权可能被外国投资者取得，属于并购安全审查的范围。选项C正确，外国投资者并购境内企业，国务院有关部门、全国性行业协会、同业企业及上下游企业认为需要进行并购安全审查的，可以通过商务部提出进行并购安全审查的建议。选项D正确，外国投资者并购境内企业的安全审查，由投资者向商务部提出申请。

正确答案:A, C, D

34. 多选题 题目ID:216405

根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》，下列何种情况下，经营者集中需事先申报，未申报不得实施集中（ ）「2016年」

- A 参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内营业额合计为30亿元，其中两个经营者合计18亿元
- B 参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内营业额合计为130亿元，其中两个经营者在中国境内均超过8亿元
- C 参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内营业额合计为150亿元，其中一个经营者营业额最高为8亿元
- D 参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内营业额合计为80亿元，其中四个经营者在中国境内营业额均超过10亿元

解析：

选项A错误，两个标准均不符合。选项B正确，符合标准1。选项C错误，两个标准均不符合。选项D正确，其中四个经营者在中国境内营业额均超过10亿元，说明参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过40亿元，符合标准2。

标准	要素1	要素2
标准1	参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过120亿元人民币，	并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过8亿元人民币。
标准2	参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过40亿元人民币，	

正确答案:B, D

35. 多选题 题目ID:216412

根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，下列关于外国投资者拟对上市公司战略投资的说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 该投资可分期进行，首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的10%，但特殊行业有特别规定或经相关主管部门批准的除外
- B 该投资者取得的上市公司A股股份1年内不得转让
- C 该投资者境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元；或其母公司境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元
- D 该投资者及其母公司近1年内需未受到境内外监管机构的重大处罚
- E 根据投资金额的大小，该外国投资者对上市公司的战略投资需经过省级商务主管部门或商务部的批准

解析:

选项B错误，取得的上市公司A股股份3年内不得转让。选项D错误，投资者近3年内未受到境内外监管机构的重大处罚（包括其母公司）。选项E错误，经商务部批准，投资者可以对上市公司进行战略投资（不管投资金额大小，均为经商务部批准）。

正确答案:A, C

36. 多选题 题目ID:216413

某外国法人投资者拟认购A股上市公司甲公司的非公开发行股票，甲公司主营公共航空运输，控股股东为非国有股东，根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》和《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，下列说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 若该外国投资者母公司最近2年内受到一次伦敦证券交易所的5000万美元的罚款处罚，该等事项将导致该外国投资者无法成为甲公司本次非公开发行的合格投资者
- B 商务部收到甲公司提交的全部申请文件后，应当在30日内作出原则批复，原则批复有效期为180日
- C 在取得商务部原则批复后，该外国投资者预计在原批复期限内无法完成投资的，可以向商务部门申请延期，但延期不得超过30日
- D 该外国投资者在通过本次非公开发行取得甲公司股份后，可以向甲公司提名董事，但该名董事不得担任甲公司法定代表人

解析:

选项A正确，投资者应近3年内未受到境内外监管机构的重大处罚（包括其母公司）。选项B正确，商务部收到申请文件后应在30日内作出原则批复，原则批复有效期180日。选项C错误，投资者未能在规定时间内按战略投资方案完成战略投资的，审批机关的原则批复自动失效。选项D错误，公共航空运输公司须由中方控股，且一家外商及其关联企业投资比例不得超过25%，法定代表人须由中国籍公民担任；本题中如该外国投资者提名的董事为中国籍公民，则可以担任甲公司法定代表人。

正确答案:A, B

37. 多选题 题目ID:216414

根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的规定，不考虑其他因素，下列关于外商投资准入特别管理的说法正确的是（ ）。「2018年」

- A 境外投资者不得投资成为中国律师事务所合伙人
- B 对于投资有股权要求的领域，可以设立外商投资合伙企业，同时须进行外资准入许可
- C 境外自然人可以以个人独资企业投资人形式从事投资经营活动
- D 小麦新品种选育和种子生产的中方股比不低于34%

解析:

选项A正确，禁止投资中国法律事务（提供有关中国法律环境影响的信息除外），不得成为国内律师事务所合伙人。选项B错误，投资有股权要求的领域，不得设立外商投资合伙企业。选项C错误，境外投资者不得作为个体工商户、个人独资企业投资人、农民专业合作社成员，从事投资经营活动。选项D正确，小麦新品种选育和种子生产的中方股比不低于34%、玉米新品种选育和种子生产须由中方控股。

正确答案:A, D

38. 多选题 题目ID:216415

某外国投资者拟以协议转让的方式参股我国A股上市公司并进行战略投资，不考虑其他因素，下列关于外国投资者进行战略投资的说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 外国投资者以协议转让方式取得的股份12个月内不得转让
- B 英国某私募基金是有限合伙企业，其管理的境外资产总额为6亿美元，符合外国投资者的要求
- C 美国某公司实有资产总额为8000万美元，其母公司境外实有资产总额为3亿美元，符合外国投资者的要求
- D 转让方与投资者签订股份转让协议，本次股权转让无须上市公司股东大会审议通过
- E 本次协议转让需报证监会核准后方可实施

解析:

选项A错误，取得的上市公司A股股份3年内不得转让。选项B、C正确，投资者为依法设立、经营的外国法人或其他组织，境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元；或其母公司境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元。选项D错误，转让方与投资者签订股份转让协议前，投资者以协议转让方式进行战略投资需经董事会、股东大会决议通过。选项E错误，投资者参股上市公司的，获得商务部批准后向证券交易所办理股份转让确认手续、向证券登记结算机构申请办理登记过户手续，并报中国证监会备案。

正确答案:B, C

39. 多选题 题目ID:216416

境外合格投资者甲公司拟协议收购于2009年在上海证券交易所上市的非外商投资乙公司25%的股份并取得其控制权。不考虑其他因素，下列说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 甲公司通过本次交易取得的乙公司股份5年内不得转让
- B 本次协议转让应当经乙公司股东大会审议通过
- C 甲公司应当就本次协议转让向证监会报送收购报告书及相关文件，经中国证监会审核无异议后向证券交易所办理股份转让确认手续、向证券登记结算机构申请办理登记过户手续
- D 本次协议转让应当取得商务部的原则批复，原则批复有效期为360日
- E 甲公司可以通过其全资控股的境外子公司实施本次交易，但应当出具对于该子公司本次投资行为承担不可撤销连带责任的承诺函

解析:

《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第5-13条。选项A错误, 投资者进行战略投资, 取得的上市公司A股股份3年内不得转让。选项B正确, 通过协议转让方式进行战略投资的, 应经上市公司董事会、股东大会决议。选项C正确, 投资者拟通过协议转让方式构成对上市公司的实际控制, 获得商务部批准后, 向中国证监会报送上市公司收购报告书及相关文件, 经中国证监会审核无异议后向证券交易所办理股份转让确认手续、向证券登记结算机构申请办理登记过户手续。选项D错误, 商务部的原则批复有效期为180日。选项E正确, 符合要求的外国公司(母公司)可以通过其全资拥有的境外子公司(投资者)进行战略投资, 投资者应向商务部提交其母公司对投资者投资行为承担连带责任的不可撤销的承诺函。

正确答案:B, C, E

40. 多选题 题目ID:216417

2017年10月, 下列外国投资者拟对A股上市公司进行战略投资, 不考虑其他因素, 不符合条件的有()。「2017年」

- A 某外国投资机构是有限合伙企业, 其管理的境外资产总额为8亿美元
- B 某外国法人机构实有资产总额为10亿美元, 其母公司于2015年2月因内幕交易受到其所在国监管机构处罚, 没收非法所得5000万美元
- C 某外国投资机构, 其境外实有资产总额为0.5亿美元
- D 某境外上市公司实有资产总额为5亿美元, 2017年5月因公司内控制度不健全被所在国证券管理机构实施监管措施, 目前尚未整改完毕

解析:

选项A错误, 管理的境外实有资产总额不低于5亿美元即符合条件。选项B正确, 母公司最近3年受到过监管机构的重大处罚, 不符合条件。选项C正确, 不符合境外实有或管理的境外实有资产的条件。选项D正确, 内控制度不健全, 不符合条件。

正确答案:B, C, D

41. 多选题 题目ID:216418

甲公司为境外公司, 拟收购境内企业的相关权益, 下列相关说法正确的有()。「2017年」

- A 若甲公司和拟收购的境内企业均受国内自然人控制, 则该收购属于企业内部股权结构调整, 不需要报经商务部审批
- B 若甲公司100%收购境内中华老字号企业, 则应当向商务部进行申报
- C 经外汇管理机关核准, 甲公司可以以人民币资产作为支付手段
- D 若收购境内A股上市公司并形成战略投资, 则取得的上市公司股份在3年内不得转让

解析:

选项A错误, 境内公司、企业或自然人以其在境外合法设立或控制的公司名义并购与其有关联关系的境内的公司, 应报商务部审批。选项B正确, 外国投资者并购境内企业并取得实际控制权, 涉及重点行业、存在影响或可能影响国家经济安全因素或者导致拥有驰名商标或中华老字号的境内企业实际控制权转移的, 当事人应就此向商务部进行申报。选项C正确, 外国投资者以其合法拥有的人民币资产作为支付手段的, 应经外汇管理机关核准。选项D正确, 投资者进行战略投资, 取得的上市公司A股股份3年内不得转让。

正确答案:B, C, D

42. 多选题 题目ID:216419

外国投资者甲公司拟对A股上市公司进行战略投资，以下说法正确的有（ ）。「2016年」

- A 既可以通过定向增发的方式，也可以通过协议转让的方式取得上市公司的股份
- B 通过定向增发的方式取得上市公司的股份锁定期为3年
- C 通过协议转让的方式取得上市公司的股份锁定期为3年
- D 首次投资上市公司完成后，持股比例不得超过该公司已发行股份的10%
- E 对A股国有控股上市公司进行战略投资的，不得分期进行

解析：

《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第5条。选项A正确，投资者进行战略投资应以协议转让、上市公司定向发行新股方式以及国家法律法规规定的其他方式取得上市公司A股股份。选项B、C正确，取得的上市公司A股股份3年内不得转让。选项D、E错误，投资可分期进行，首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的10%（特殊行业有特别规定或经相关主管部门批准的除外）。

正确答案:A, B, C

43. 多选题 题目ID:216420

不考虑其他因素，下列外国投资者2016年可以对A股上市公司进行战略投资的有（ ）。「2016年」

- A 外国法人机构境外实有资产总额为1.5亿美元，其母公司管理的境外实有资产总额为4亿美元
- B 2012年受到其所在国监管机构重大处罚的境外上市公司
- C 境外实有资产总额为3亿美元的境外非上市公司
- D 外商投资有限合伙企业，其管理的境外实有资产总额为9亿美元
- E 外国法人机构境外实有资产总额为0.5亿美元，其母公司境外实有资产总额为2亿美元

解析：

《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第6条。选项A正确，母公司管理的境外实有资产总额不低于1亿美元，符合要求。选项B正确，2012年不在“近3年”内，符合要求。选项C正确，境外实有资产总额不低于1亿美元，符合要求。选项D正确，投资者可以是外国法人或其他组织，有限合伙企业为其他组织，符合要求。选项E正确，母公司境外实有资产总额不低于1亿美元，符合要求。

正确答案:A, B, C, D, E

44. 多选题 题目ID:216421

2016年5月，外国投资者甲公司拟取得A股乙上市公司15%的股权，交易完成后甲公司将成为乙公司的第二大股东，乙公司的实际控制人不变，以下说法正确的是（ ）。「2016年」

- A 甲可以作为战略投资者参与乙公司的定向增发，也可以通过协议转让的方式取得乙公司的股份
- B 取得乙公司的股份3年内不得转让
- C 甲公司的投资可分期进行
- D 需取得商务部的批准及证监会的核准
- E 甲公司需编制上市收购报告书

解析：

《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第5-9条。选项A正确，投资者以协议转让、上市公司定向发行新股方式以及国家法律法规规定的其他方式取得上市公司A股股份。选项B正确，投资者取得的上市公司A股股份3年内不得转让。选项C正确，投资可分期进行，首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已

发行股份的10%。选项D、E错误，投资者参股上市公司的，获得商务部批准后，向证券交易所办理股份转让确认手续、向证券登记结算机构申请办理登记过户手续，并报中国证监会备案（不需要向证监会报送“上市公司收购报告书”）。

正确答案:A, B, C

45. 多选题 题目ID:216424

甲公司为我国境内注册的非金融企业，甲公司拟直接对某境外乙公司进行投资，根据《企业境外投资管理办法》，下列说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 如果甲公司投资的是涉及敏感国家和地区的项目，该境外投资项目实行核准管理，核准机关是商务部
- B 如果乙公司所在国尚未与我国建交，则甲公司不能投资乙公司
- C 如果甲公司是地方企业，由其直接向核准机关提交申请
- D 核准机关应当在受理项目申请报告后20个工作日内作出是否予以核准的决定，如果核准需要征求有关单位意见的，经核准机关负责人批准，可以延长核准时限
- E 如果该投资项目违反有关国际条约或协定，核准机关可以不经征求意见、委托评估等程序，直接作出不予核准的决定

解析:

选项A错误，核准机关是国家发展改革委。选项B错误，乙公司所在国尚未与我国建交，则对乙公司投资属于敏感类项目，应向国家发展改革委申请核准。选项C正确，投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向核准机关提交；投资主体是地方企业的，由其直接向核准机关提交。

正确答案:C, D, E

46. 多选题 题目ID:216425

我国投资主体开展境外投资应当履行境外投资项目核准或备案手续，根据《企业境外投资管理办法》，下列说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 境外投资项目所处行业为跨境水资源开发利用的，应由国家发展改革委核准
- B 境外投资项目所处行业为新闻传媒的，应由省级发展改革委核准
- C 境外投资项目处在发生战争、内乱的国家，应由国家发展改革委核准
- D 投资主体是中央管理企业，且中方投资额在3亿美元及以上的，应由国家发展改革委核准
- E 投资主体是地方企业，且中方投资额在3亿美元及以下的，应由省级发展改革委核准

解析:

选项A、C正确，选项B错误，发生战争、内乱的国家、跨境水资源开发利用、新闻传媒项目均属于敏感类项目，核准机关是国家发展改革委。选项D、E错误，实行备案管理的范围是投资主体直接开展的非敏感类项目，实行备案管理的项目中，投资主体是中央管理企业的，备案机关是国家发展改革委；投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元及以上的，备案机关是国家发展改革委；投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元以下的，备案机关是省级政府发展改革部门。

正确答案:A, C

47. 多选题 题目ID:216426

下列关于境内企业境外投资的说法正确的有（ ）。「2019年」

A 地方企业甲公司主营玉米种子研发生产销售，甲公司拟在某非敏感国家投资3亿美元设立经营相同业务的子公司，甲公司该项投资应当报国家发展改革委核准

B 地方企业乙公司主营海洋水产养殖，乙公司拟在东南亚某非敏感沿海国家投资3亿美元设立经营相同业务的子公司，乙公司该项投资应当报国家发展改革委核准

C 中央企业丙公司主营建筑与工程，丙公司计划投资2亿美元购买位于非洲某非敏感国家的一座铁矿，该项投资应当报国家发展改革委备案

D 地方企业丁公司主营传统燃油动力汽车研发生产销售，丁公司拟在泰国与泰国某本土企业共同设立经营新能源汽车研发生产销售的合资公司，在合资公司中丁公司投资2亿美元并控股，泰方投资1亿美元，同时丁公司为泰方投资提供全额担保，丁公司该项投资应当报国家发展改革委备案

E 地方企业戊公司某项履行地方发展改革委备案的境外投资因项目情况发生变化，戊公司减少投资1亿美元，但未达到原备案中方投资额的20%，戊公司应当在项目建设完成后及时向原备案地方发展改革委履行备案手续

解析：

选项A错误，玉米种子研发生产销售不属于敏感行业，又是在非敏感国家投资，因此为非敏感类项目，仅需备案即可，无须核准。选项B错误，海洋水产养殖不属于敏感行业，又是在非敏感国家投资，因此为非敏感类项目，仅需备案即可，无须核准。选项C正确，建筑与工程不属于敏感行业，又是在非敏感国家投资，因此为非敏感类项目，仅需备案即可，无须核准；投资主体是中央管理企业的，不管投资金额大小，备案机关均是国家发展改革委。选项D正确，新能源汽车研发生产销售不属于敏感行业又是在非敏感国家投资，因此为非敏感类项目，无须核准；中方投资额=中方投入额+为他方提供融资、担保额=2亿美元+1亿美元=3亿美元，应报国家发展改革委备案。选项E错误，属于核准、备案管理范围的项目，投资主体应当在项目实施前取得项目核准文件或备案通知书；本题在项目建设完成后履行备案手续不符合要求。

正确答案:C, D